

1500429-53.2022.8.26.0637

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

Comarca: Tupã

Foro: Foro de Tupã

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 09/08/2022

... olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecente ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Tupã

Foro de Tupã

Vara Criminal

Rua Colômbia, 200, . - Jardim América

CEP: 17605-900 - Tupã - SP

Telefone: (14) 3496-8033 - E-mail: tupacr@tjsp.jus.br

1500429-53.2022.8.26.0637 - lauda

C O N C L U S ã O

Em 09 de agosto de 2022 faço conclusão destes autos ao(à) Exmo(a). Sr(a). Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA, MM. Juiz(a) de Direito.

SENTENÇA

Processo nº:

1500429-53.2022.8.26.0637

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

LUCAS EDUARDO DA SILVA

Vistos.

O Ministério Público ofereceu denúncia em face de LUCAS EDUARDO DA SILVA por supostamente ter praticado os fatos descritos na denúncia:

"Consta do incluso inquérito policial que no dia 06 de abril de 2022, por volta das 20h30min, na Rua Primeiro de maio, 92, Vila Bela Vista, nesta cidade e comarca de Tupã, o denunciado, já qualificado, trazia consigo, 115 (cento e quinze) eppendorfs com cocaína, com peso líquido de 25,02 gramas (peso bruto 90,20g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar (cf. auto de exibição e apreensão de fls.15/16 e laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 21/23).

Segundo se apurou, o denunciado promovia o tráfico de entorpecentes no local dos fatos e, para tanto, as drogas eram adquiridas de fornecedor não identificado, e destinadas ao consumo de terceiros.

Ocorre que, na ocasião dos fatos, policiais militares realizavam patrulhamento pelo local dos fatos, quando visualizaram o usuário de drogas Renan Carvalho Damélio saindo da residência do denunciado, momento em que foi abordado e, em seu poder,

foi localizado um eppendorf contendo cocaína. Indagado a respeito, Renan admitiu que havia adquirido a droga naquele local.

No momento em que ocorria a abordagem, os militares avistaram perceberam que o denunciado colocou a cabeça para fora do portão e, ao perceber a presença policial, tentou empreender em fuga, dispensando no chão quatro pinos de cocaína, semelhante ao que foi encontrado em poder de Renan.

Ato contínuo, os policiais conseguiram deter o denunciado e, em revista pessoal, encontraram dentro da cueca do denunciado uma sacola plástica contendo mais de cem e onze eppendorf's que acondicionava cocaína, todos semelhantes ao que foi apreendido inicialmente.

Em poder do denunciado, ainda, foi encontrada a quantia de R\$ 40,00 (quarenta reais) em duas notas de R\$ 20,00 (vinte reais).

No local, os policiais encontraram outro usuário de drogas, Jean Moreira da Silva, que admitiu que ali estava para comprar uma porção de maconha.

Por final, no quintal da residência, próximo ao local onde o denunciado foi abordado, foi localizada uma mochila contendo apetrechos próprios para preparar e embalar a droga.

Observa-se que a forma de acondicionamento, a presença de usuários no local, a atitude suspeita do investigado no momento da abordagem, os petrechos para embalar drogas encontrados na residência do denunciado assim como as demais circunstâncias, são elementos indicativos de que investigado promovia o comércio ilícito de entorpecentes."

O réu foi preso em flagrante, sendo convertida a prisão preventiva (fls.82).

A denúncia foi recebida em 31/05/2022 fl.166.

Devidamente citado, o réu apresentou resposta à acusação. Não foi concedida absolvição sumária.

Na audiência de instrução e julgamento, nesta data, foram ouvidas a vítima, testemunha(s), sendo, após, interrogado o réu.

Na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram.

Em alegações finais orais o Ministério Público requereu a condenação e a Defesa pugnou preliminarmente pela nulidade das provas. No mérito, pugnou pela desclassificação e, subsidiariamente, pela absolvição.

Após alegações finais orais gravadas via audiovisual, passei à sentença.

É O RELATÓRIO. DECIDO.

Antes de adentrar no mérito, passo a analisar a preliminar suscitada pela Defesa.

Alega que o ingresso dos Policiais Militares na residência se deu de forma não autorizada e, por conseguinte, a prova foi obtida por meio ilícito, violando o artigo 5º, incisos XI e LVI da Constituição Federal, havendo assim nulidade do flagrante e do processo. Contudo, razão não lhe assiste.

Consoante artigo 5º, inciso XI da Constituição Federal, a casa é asilo inviolável do indivíduo, ninguém nela podendo penetrar sem consentimento do morador, salvo em caso de flagrante delito ou desastre, ou para prestar socorro, ou, durante o dia, por determinação judicial. Por sua vez, o artigo 240, §1º do CPP dispõe que proceder-se-á à busca domiciliar, quando fundadas razões a autorizarem.

No Julgamento do RE 603616, com repercussão geral reconhecida, o Supremo Tribunal Federal fixou a seguinte tese: A entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados.

Com relação à prisão em flagrante, o artigo 302 do CPP traz as hipóteses. O inciso III dispõe sobre flagrante impróprio, sendo que considera-se em flagrante delito quem é perseguido, logo após, pela autoridade, pelo ofendido ou por qualquer pessoa, em situação que faça presumir ser autor da infração. Por seu turno, o inciso IV traz a hipótese do flagrante presumido ou ficto sendo que considera-se em flagrante delito quem é encontrado, logo depois, com instrumentos, armas, objetos ou papéis que façam presumir ser ele autor da infração.

Com relação à perseguição, o artigo 290, §1º, alínea "b" do CPP dispõe que entender-se-á que o executor vai em perseguição do réu, quando sabendo, por

indícios ou informações fidedignas, que o réu tenha passado, há pouco tempo, em tal ou qual direção, pelo lugar em que o procure, for no seu encalço.

A inviolabilidade de domicílio não é garantia absoluta quando o caso envolve flagrância de delito de natureza permanente.

Destarte, não merece ser acolhida a preliminar de nulidade por violação de domicílio, porque o ingresso dos policiais na residência encontra amparo no art. 5º, inciso XI, da Constituição Federal, uma vez que o réu estava em situação de flagrância, sendo que a situação se amolda ao previsto no artigo 302, incisos III e IV, e no artigo 303, ambos do CPP.

Corroborando tal decisão, é neste sentido a jurisprudência do STJ e do TJSP.

Vejamos:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.

INVIOABILIDADE DE DOMICÍLIO. SITUAÇÃO DE FLAGRANTE DELITO. FUNDADAS RAZÕES DO COMETIMENTO DE DELITO PERMANENTE. LEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DA AÇÃO DELITUOSA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 1. O col. Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE n. 603.616/RO, com repercussão geral, assentou a tese de que "a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade e de nulidade dos atos praticados" (Ministro Gilmar Mendes, DJe 8/10/2010, grifei) - (HC n. 470.734/MG, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 17/12/2018). 2. De acordo com os fatos descritos pelo Magistrado de primeiro grau, em que é narrada a ocorrência de perseguição imediata ao autor do delito de roubo, bem como a existência do alto juízo de probabilidade da prática do crime de posse de arma de fogo (delito permanente), a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (art. 302, III, do CPP). 3. Se a prisão preventiva foi imposta ou mantida com base em explícita e concreta fundamentação a justificar a necessidade da rigorosa providência, não há falar em constrangimento ilegal.

4. No caso, a prisão cautelar foi decretada com motivação idônea, considerando-se, de um lado, as circunstâncias concretas do fato delituoso em análise, reveladoras, pelo modus operandi empregado, da real gravidade do crime (roubo perpetrado mediante emboscada de casal com emprego de arma de fogo). De outro, o fundado receio de reiteração delitiva (reincidente específico, em gozo de livramento condicional quando da realização do delito). Isso confere lastro de legitimidade à manutenção da medida extrema. 5. Condições pessoais favoráveis não têm o condão de, isoladamente, revogar a prisão cautelar, se há nos autos elementos suficientes a demonstrar sua necessidade, como na espécie, não se revelando suficientes as medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal. 6. Ordem denegada. (HC 490.815/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 16/05/2019, DJe 27/05/2019) (Grifei)

Portanto, presente, no caso em tela, justa causa para o ingresso na residência, sendo que a violação de domicílio encontra-se justificada pela evidente situação de flagrante (CPP, art. 302, III e IV; art. 303). Destarte, REJEITO esta preliminar.

Presentes os pressupostos processuais, bem como as condições da ação, e não havendo nenhuma nulidade a ser sanada de ofício, passo ao exame do mérito.

No mérito, a ação penal é procedente.

A materialidade resta-se comprovada por meio do termo de ocorrência; auto de prisão em flagrante; auto de exibição e apreensão; laudo pericial; bem como pela prova oral colhida em Juízo.

A autoria delitiva também resta-se demonstrada, sobretudo pela prova oral colhida em Juízo.

A testemunha ALAN GONÇALVES FERREIRA, policial militar em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento pelo local dos fatos. Avistaram um indivíduo saindo de uma residência, que é um ferro velho, conhecido como ponto de venda de drogas. Com o indivíduo foi encontrado um pino de cocaína. Este informou que

comprou de um tal “japonês”, que é o réu. No local, deram de frente com o réu e este jogou alguns pinos no chão e saiu correndo. Conseguiram pegar o réu e fazer abordagem e encontraram mais pinos de cocaína, idênticos aos despejados e o encontrado com o usuário. O réu disse que tinha ido comprar drogas. A distância entre o local onde o réu estava e de onde o usuário foi preso é de aproximadamente 2 metros.

A testemunha RENATO FERNANDES FANTES, policial militar em seu depoimento judicial, relatou que estavam em patrulhamento de rotina, quando ao passar no local dos fatos um indivíduo passou pelo local e foi abordado. Com ele foi encontrado um pino de cocaína e disse que tinha comprado de um tal “japonês”. Foram até o local e viram o réu. Este quando viu os policiais despejou mais pinos e saiu correndo. Foi preso na parte de trás do quintal portando mais pino de cocaína. O réu é conhecido como “japonês”. A distância entre o local onde o réu estava e de onde o usuário foi preso é de aproximadamente 3 metros. Já era de conhecimento policial que no local existia um ponto de venda de drogas.

Outrossim, nem se diga que os depoimentos prestados pelos Policiais Militares são indignos ou suspeitos de credibilidade, eis que não possuem motivo algum para incriminar falsamente o denunciado. Além disso, nada há de concreto nos autos que pudesse desmerecer essa prova. Assim já se manifestou o Colendo Supremo Tribunal Federal no Habeas Corpus nº 73518/SP, 1ª T., Relator Ministro Celso de Mello, j. 26/03/96, DJe 18/10/96). Ademais, a Suprema Corte firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de os policiais que participaram das diligências ou da prisão em flagrante serem ouvidos como testemunha. (RHC 108.586, rel. min. Ricardo Lewandowski, j. 9-8-2011, 1ª T, DJE de 8- 9-2011). No mesmo sentido, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça: Habeas Corpus 223086/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, j. em 19/11/2013. É neste mesmo sentido o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de

São Paulo: TJ-SP - APL: 00128093120148260196 SP 0012809-31.2014.8.26.0196, Relator: Airton Vieira, Data de Julgamento: 06/12/2016, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/12/2016; TJ-SP - APR: 00000257420178260274 SP 0000025-74.2017.8.26.0274, Relator: Grassi Neto, Data de Julgamento: 29/10/2020, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/10/2020.

Interrogado judicialmente, o réu negou os fatos. Disse que tinha ido no local comprar maconha. Quando a polícia chegou todos saíram correndo. Foi até outro canto do quintal. É usuário de maconha e cocaína.

Esse é o conjunto probatório, por meio do qual os fatos estão cabalmente provados. Tem-se, portanto, não apenas indícios, mas sim um firme e uníssono conjunto probatório que permite concluir, que o acusado cometeu o crime pelo qual foi denunciado.

As formas de acondicionamento das drogas apreendidas, bem como sua quantidade, denotam, às claras, sua predisposição: entrega a consumo de terceiros, o que torna inexorável a adequação típica da conduta ao crime previsto no artigo 33, caput da Lei 11.343/2006.

No caso em tela na posse do acusado foram encontrados 115 (cento e quinze) eppendorfs com cocaína, com peso líquido de 25,02 gramas (peso bruto 90,20g), sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar conforme constata o auto de exibição e apreensão de fls.15/16 e laudo de constatação provisória de substância entorpecente de fls. 21/23.

Ademais, se foi apurado que o acusado realizava tráfico por aquele local, adquiria as drogas de fornecedor não identificado e promovia o consumo de terceiros. Os policiais militares em patrulhamento pelo local dos fatos viram um suspeito a qual foi abordado na posse de eppendorf, admitindo-se ter adquirido a droga naquele local.

As circunstâncias do flagrante e a quantia em dinheiro, cuja origem lícita não foi demonstrada aos autos, são compatíveis com o tráfico de drogas, o que comprova a mercancia perpetrada pelo réu.

Inequívoco que havia a finalidade mercantil da droga. Com efeito, faz-se necessário ressaltar, inicialmente, que a demonstração da destinação comercial das drogas não está imprescindivelmente vinculada à flagrância de ato de mercancia de narcóticos.

Não se pode olvidar que para configuração do crime de tráfico não se faz necessário que sejam presenciados atos de comercialização ou movimento de usuários. E esta desnecessidade ocorre em razão do tráfico de entorpecente ser um delito de ação múltipla, admitindo várias condutas, como "ter em depósito", "guardar", "transportar" e "trazer consigo" a substância entorpecente para fins de tráfico. É neste sentido a jurisprudência do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00020744320158260441 SP 0002074-43.2015.8.26.0441, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 18/12/2020, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 18/12/2020; TJ-SP - APR: 00662402520178260050 SP 0066240-25.2017.8.26.0050, Relator: Lauro Mens de Mello, Data de Julgamento: 19/01/2021, 6ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 19/01/2021.

O termo drogas representa um branco a ser preenchido por norma específica. A Portaria SVS/MS n. 344/1998, em seu anexo, traz a lista de substâncias entorpecentes. Verifico que as substâncias apreendida (cocaína) constam no rol. Portanto, se enquadra no conceito de droga.

O crime de tráfico de drogas é de conteúdo múltiplo e alternativo; a incidência em apenas uma das condutas nele enumeradas para configura a prática delitiva. Se da prova judicial denota-se a ocorrência de qualquer uma das condutas descritas no tipo penal, a condenação por prática do tráfico de drogas é imperativa, satisfeitas a autoria e materialidade.

O réu foi preso em posse de 115 pinos de cocaína.

Incabível a desclassificação para o crime do art. 28 da Lei de Drogas. Pelas circunstâncias do caso concreto verifico que a conduta do réu se enquadra no artigo 33, caput da Lei de Drogas, e não no artigo 28. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal o Juiz deverá analisar os requisitos do § 2º do artigo 28 da Lei de regência. No caso em tela, verifico que houve apreensão de considerável quantidade de entorpecente, os entorpecentes estavam condicionados e embalados para a venda. Razão pela qual não há como se proceder à desclassificação. É neste sentido o entendimento do E. Tribunal de Justiça de São Paulo: TJ-SP - APR: 00080935920178260291 SP 0008093-59.2017.8.26.0291, Relator: Ruy Alberto Leme Cavalheiro, Data de Julgamento: 20/02/2020, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 20/02/2020; TJ-SP - APR: 15031182420188260536 SP 1503118-24.2018.8.26.0536, Relator: Gilberto Ferreira da Cruz, Data de Julgamento: 01/10/2020, 15ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/10/2020; TJ-SP - APR: 00012106020178260594 SP 0001210-60.2017.8.26.0594, Relator: Ivana David, Data de Julgamento: 26/02/2019, 4ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/03/2019.

O acusado era, ao tempo dos fatos, imputável, tinha plena consciência da antijuridicidade de sua conduta, bem como não há nenhuma excludente de ilicitude ou de culpabilidade que possa beneficiá-lo.

As provas são seguras e não deixam dúvidas que o acusado cometeu a conduta descrita na denúncia, devendo responder penalmente pelo praticado.

Assim, dos elementos informativos colhidos na investigação policial e, principalmente, da prova judicializada, não restam dúvidas quanto à prática do crime em questão, sendo imperiosa a aplicação de sanção penal.

Destarte, a prova oral colhida, desse modo, dá conta da autoria narrada na denúncia, sendo certo que o réu praticou o crime de tráfico, previsto no art. 33, "caput", da Lei nº11.343/06.

Passo à dosimetria da pena, nos termos do artigo 68 do CP:

Primeira fase: Foram apreendidas 115 (cento e quinze) eppendorfs com cocaína, com peso líquido de 25,02 gramas. Sendo assim, a quantidade e a natureza das substâncias apreendidas, haja vista o alto poder de dependência que estas drogas geram, conduzem no aumento da pena-base, com fulcro no art. 42 da Lei de Drogas. Razão pela qual aumento em 1/6 e fixo a pena-base em 05 anos e 10 dias de reclusão, e 583 dias-multa.

Segunda fase: Há incidência da atenuante da menoridade, nos termos do artigo 65, inciso I, do Código Penal, posto que o réu era menor de 21 anos na data dos fatos. Diminuo em 1/6 e fixo pena base em 05 anos de reclusão, e 500 dias multa.

Terceira fase: Concorre uma causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei

de Drogas. Verifico que o réu é primário, possui bons antecedentes, não se dedica à atividade criminosa, tampouco integra organização criminosa. Razão pela qual a aplicação a minorante do tráfico privilegiado é medida de rigor. Pelas circunstâncias do caso concreto, a pena deverá ser reduzida em 1/6 a 2/3.

O legislador não estipulou qual seria o critério para fixar o quantum da redução, portanto, cabe ao Magistrado a estipulação. Neste caso, entendo que deve ser analisada as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal e, especialmente, o disposto no art. 42 da Lei de Drogas. Contudo, como a quantidade e a natureza da droga apreendida foi utilizada para exasperar a pena-base, e para evitar o bis in idem, deixo de utilizar o art. 42 da Lei de regências neste momento (TJ-SP - APR: 00048820820178260358 SP 0004882-08.2017.8.26.0358, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 09/06/2020, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 09/06/2020; STJ - HC: 356681 MS 2016/0129533-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 15/09/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/09/2016). Portanto, com base nas circunstâncias do caso concreto, diminuo a pena provisória em 1/5, fixando a pena definitiva em 04 anos de reclusão, e 400 dias-multa.

Fixo o valor do dia-multa em 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, posto que ausentes elementos acerca da capacidade econômica dos réus, nos termos dos artigos 49, §1º e 60, caput, ambos do CP.

A detração deve ser apreciada pelo Juízo das Execuções Penais, nos termos do artigo 66, inciso III, alínea "c", da Lei n. 7.210/84, sob pena de consagrar a detração como nova etapa da dosimetria da pena, operação vedada pelo Código Penal. Há precedentes do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo neste sentido: APR: 00005683620188260535 SP 0000568-36.2018.8.26.0535, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 06/06/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 07/06/2019; APL: 00003833520178260146 SP 0000383-35.2017.8.26.0146, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 31/01/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/02/2019; APR: 00463004020188260050 SP 0046300-40.2018.8.26.0050, Relator: Márcio Eid Sammarco, Data de Julgamento: 28/02/2019, 9ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 01/03/2019; Apelação Criminal nº 3005532-74.2013.8.26.0477, Rel. Des. Juvenal Duarte, 5ª Câmara de Direito Criminal, j. em 14/11/2018; Apelação Criminal nº 0008291-63.2013.8.26.0606, Rel. Des. Ivan Sartori, 4ª Câmara de Direito Criminal, j. em 06/11/2018.

Fixo o regime inicial aberto, nos termos do artigo 33, §2º do CP.

CABÍVEL a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, posto que o condenado preenche os requisitos legais. Portanto, consoante artigo 44, § 2º, do CP, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direito, quais sejam, prestação de serviços à comunidade e prestação pecuniária no valor de 1 (um) salário mínimo, a serem especificadas pelo juízo da execução penal. Em razão da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, resta prejudicada a análise da suspensão do artigo 77, CP.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão deduzida na denúncia para CONDENAR o réu como incurso nas sanções do art. 33, "caput" da Lei nº11.343/06, às penas de 04 anos de reclusão a serem cumpridas em regime inicialmente aberto, e 400 dias-multa no valor de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Substituo a pena privativa de liberdade nos termos acima fixados.

REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA. Com efeito, ausentes os seus requisitos. O regime inicialmente fixado e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos torna incompatível a continuidade da custódia cautelar. Ademais, o réu é primário, a instrução está encerrada, não possui notícias de tentativa de fuga do réu, não se pode presumir que sua manutenção em liberdade implica em risco à ordem pública e nem há que se falar em garantia da ordem econômica.

Contudo, imponho as seguintes medidas cautelares: 1) Proibição de se ausentar da comarca em que reside, por período superior a 05 dias, sem autorização do Juízo; 2) Comparecimento mensal a Juízo para justificar atividades; 3) Recolhimento domiciliar noturno (22h até 05h).

EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA colocando-se o réu em liberdade, salvo se estiver preso por outro motivo, indicando as cautelares fixadas.

Condene o réu ao pagamento das custas e despesas processuais, consoante artigo 804 do CPP.

Proceda-se à destruição do restante da droga apreendida, nos termos do artigo 72 da lei 11343/06.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão: Proceda-se ao recolhimento da pena pecuniária, nos termos do artigo 686 do CPP e do artigo 50 do CP;

Comunique-se a Justiça Eleitoral para cumprimento da determinação do artigo 15, III da CF/88; Oficie-se ao IIRGD dando ciência acerca desta decisão; Expeça-se guias definitivas de execução penal.

Transitada em julgado, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Sentença lida e publicada em audiência, saindo as partes dela intimadas.

Tupã, 09 de agosto de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). GUILHERME LOPES ALVES PEREIRA

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA